

0024249-69.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Cecília Leone

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1025/2017 - 43º Distrito Policial - Cidade Ademar, 88/2017 - 43º Distrito Policial - Cidade Ademar

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO GENILSON DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0024249-69.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0024249-69.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1025/2017 - 43º Distrito Policial - Cidade Ademar, 88/2017 - 43º Distrito Policial - Cidade Ademar

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO GENILSON DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Cecília Leone

Vistos

FRANCISCO GENILSON DA SILVA foi denunciado como incurso nas regras do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 27 de março de 2017, às 15:25 horas, na Rua Selma Kurtz, 120, Cidade Ademar neste município e Comarca, trazia consigo, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 15 supositórios contendo 7,9 gramas de cocaína, 04 porções contendo 0.5 gramas de crack e 44 invólucros plásticos contendo 47.8 gramas Cannabis Sativa L.,

vulgarmente denominada “maconha”,
O feito foi regularmente processado.

Após a audiência de instrução, debates e julgamento foi prolatada sentença, cujo dispositivo transcrevo: “Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FRANCISCO GENILSON DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Presentes os requisitos necessários do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e em multa no importe de 10 (dez) diárias, unidade no piso”. (Fls. 196/199)

O Ministério Público e a Defesa recorreram da decisão; o primeiro pugnando a retirada do redutor e a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 203/209); a segunda, pedindo a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (fls. 213/219). Contrarrazões de apelação apresentadas pela Defesa a fls. 220/226 e pelo Ministério Público a fls. 233/236.

Em 29/05/2020, a E. 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Dr. César Augusto Andrade de Castro, por votação unânime. negou provimento ao apelo da Defesa e deu provimento ao recurso do representante do Ministério Público, para afastar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, alçando a pena ao montante definitivo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu valor unitário mínimo, em regime inicial fechado, com óbice à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mantidos os demais termos da r. sentença condenatória fls. 255/263.

A Defesa interpôs Recurso Especial, requerendo a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 em seu patamar máximo, bem como fixar o regime aberto (ou, pelo menos, o semiaberto) e, por fim, substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. (fls. 295/308).

O Recurso Especial foi parcialmente admitido pelo E. Tribunal de Justiça a fls. 347/348).

O C. STJ, ao analisar o caso concreto, deu provimento ao recurso especial ' para reconhecer o direito do recorrente à incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que deverá ser adequadamente modulada pelo Juízo de primeiro grau em fração a ser motivadamente fixada. Determino ao Juízo de primeiro grau que refaça a dosimetria da pena de acordo com as premissas indicadas, analisando também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada (fls. 356/362).

É o relatório.

Passo a fixar a pena.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não vislumbro motivos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, totalizando-se em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda etapa, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de sorte que a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, reconheço o tráfico privilegiado, diminuindo a pena, conforme disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu possui bons antecedentes, é primário, e não há provas de que integrava organização criminosa, preenchendo, pois, os requisitos legais.

Quanto à dedicação à atividade criminosa, não há prova nos autos de que o réu praticava regularmente a atividade delituosa, não caracterizando atividade criminosa que vede a aplicação da diminuição.

Some-se que a quantidade de entorpecentes apreendidos 7,9 gramas de cocaína, 0.5 gramas de crack e 47.8 gramas de Cannabis Sativa L., não podem ser consideradas tão expressivas a ponto de impedir a aplicação do benefício em toda sua extensão.

Realmente, a situação do acusado mais se coaduna com a hipótese de “traficante eventual ou de menor potencial ofensivo” (STF, HC nº 98.172, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 21.09.2010), a quem a lei reserva censura penal

mais branda.

Diante disso, cabe aplicar o redutor máximo de 2/3 previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, de tal forma que as penas alcançam o total definitivo de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no piso mínimo.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, por se tratar de réu primário, tendo em vista a natureza do crime e o quantum de pena fixado.

Por fim, presentes os requisitos necessários do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e em multa no importe de 10 (dez) diárias, unidade no piso.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, fixo ao réu FRANCISCO GENILSON DA SILVA, qualificado nos autos, a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto, por incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Presentes os requisitos necessários do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e multa no importe de 10 (dez) diárias, unidade no piso.

P.I.C.

São Paulo, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA